

1500617-67.2022.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... que não quis se identificar, que ocorria tráfico de entorpecentes na rua Iporanga. No local, encontraram o réu Diego Mozart Reischz e outro rapaz, que fugiu do local. E, em revista pessoal, encontraram com o réu Diego Mozart Reischz, o entorpecente apreendido.

5. Na fase policial, a testemunha Mário Henrique Putrini, guarda municipal, apresentou versão semelhante (folhas 11).

6. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1500617-67.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500617-67.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DIEGO MOZART REISCHZ

CONCLUSÃO

Aos 05 de julho de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Diego Mozart Reischz, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 20h20, na Rua Iporanga, nº 430, Jardim Batagin, os guardas municipais Diego Trajano Barbosa e Mário Henrique Putrini suspeitaram do comportamento do réu Diego Mozart Reischz, por essa razão, efetuaram abordagem pessoal e com o réu Diego Mozart Reischz, encontraram uma porção de maconha e uma pedra de crack, o qual confessou o porte dos entorpecentes. Réu Diego Mozart Reischz citado (folhas 51/52); denúncia recebida na audiência de instrução; decretada a revelia do réu Diego Mozart Reischz; e ouvida a testemunha e guarda municipal Diego Trajano Barbosa. Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa a improcedência

da ação ou, em tese subsidiária, a fixação da pena de advertência, diante da confissão extrajudicial do acusado Diego Mozart Reischz. No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.
2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 3/4. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 25/27.
3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.
4. A testemunha Diego Trajano Barbosa, guarda municipal, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que receberam informação de um transeunte, que não quis se identificar, que ocorria tráfico de entorpecentes na rua Iporanga. No local, encontraram o réu Diego Mozart Reischz e outro rapaz, que fugiu do local. E, em revista pessoal, encontraram com o réu Diego Mozart Reischz, o entorpecente apreendido.
5. Na fase policial, a testemunha Mário Henrique Putrini, guarda municipal, apresentou versão semelhante (folhas 11).
6. Na fase inquisitorial (folhas 10), o réu Diego Mozart Reischz reconheceu a posse do entorpecente (maconha e crack) para seu uso. Não compareceu em juízo, para ser ouvido.
7. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Diego Trajano Barbosa e Mário Henrique Putrini surpreenderam o réu Diego Mozart Reischz com o entorpecente apreendido.
8. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.
9. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:
Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os

depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

10. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros. E, ainda, afastamento do princípio da insignificância.

11. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)

12. Na dosimetria da pena, constata-se que o réu Diego Mozart Reischz confessou o delito na fase policial (folhas 10), mas também é plurirreincidente em crime de roubo (Autos n. 0005396-52.2010.8.26.0019; 0003067-82.2007.8.26.0533; 0003228-53.2011.8.26.0533; 0005972-55.2010.8.26.0533), que deverá prevalecer, porquanto demonstrada a renitência do réu no cometimento de crimes graves cometidos com violência ou grave ameaça.

Assim, fixo e torno definitiva a pena de cinco (5) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser cumprida nos termos do art. 46 e seguintes do Código Penal.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Diego Mozart Reischz, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. II, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Diego Mozart Reischz, já qualificado nos autos, a pena de prestação de serviços à comunidade pública ou entidade pública, pelo prazo de cinco (5) meses, a ser cumprida nos termos do art. 46 do Código Penal.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Oportunamente, lance-se o nome do réu Diego Mozart Reischz, no rol dos culpados. P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 05 de julho de 2022

Marshall Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA